

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7391/2541

บริษัท เจ้า สาว จำกัด
นางสาว สุจิตร รัชดาการ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 18, มาตรา 448

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 44

แม้คำว่า "เจ้าสาว" จะเป็นคำสามัญ แต่จำเลยเอาชื่อคำว่า "เจ้าสาว" มาใช้โดย
จงใจให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าร้านของจำเลยคือร้านของโจทก์หรือเป็นสาขาหรือ
เกี่ยวข้องกันกับร้านของโจทก์ การกระทำของจำเลยย่อมทำให้โจทก์เสียหายเพราะ
โจทก์กับจำเลยดำเนินธุรกิจอย่างเดียวกันแม้มีได้อยู่ในทำเลและแวกเดียวกันลูกค้าที่
นิยมในชื่อเสียงของร้านโจทก์อาจจะเข้าใจผิดไปตัดเย็บหรือซื้อชุดวิวาห์จากร้านของ
จำเลยอันเป็นการแย่งลูกค้าจากโจทก์ไปส่วนหนึ่งและหาร้านจำเลยตัดเย็บชุดวิวาห์
มีคุณภาพไม่ดีหรือประกอบกิจการไม่เป็นที่พอใจแก่ลูกค้าก็อาจกระทบต่อชื่อเสียง
ของร้านโจทก์ให้ต้องเสื่อมเสียไปด้วยย่อมส่งผลต่อรายได้ของโจทก์ ดังนั้น การกระทำ
ของจำเลยในพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดสิทธิในการใช้นามที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18
และเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 44โจทก์จึงมีสิทธิขอให้จำเลยระงับการกระทำ
ดังกล่าวได้ การที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยนำคำว่า "เจ้าสาว" ซึ่งเป็นชื่อและ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ประกอบกิจการร้านจำหน่ายสินค้าของจำเลย โดย
ไม่มีสิทธิและเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์นั้น トラバใดที่จำเลยยังคงใช้คำดัง

กล่าวอยู่จนถึงวันฟ้อง การกระทำของจำเลยย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อเนื่อง
ตลอดมา โจทก์มีสิทธิฟ้องให้จำเลยระงับการกระทำนั้นอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ได้
ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการขายเสื้อสำเร็จรูปประเภทชุดวิวาห์เช่นเดียวกับโจทก์ ระบุใช้ชื่อร้านของจำเลยว่า "ร้านเจ้าสาว บางลำพู" และจำเลยได้ตกแต่งหน้าร้านและป้ายชื่อร้านว่า "เจ้าสาว" เลียนแบบใกล้เคียงกับร้านของโจทก์ซึ่งการกระทำของจำเลยย่อมมีผลทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดได้ว่า ร้าน "เจ้าสาว" ของจำเลยมีความเกี่ยวข้องกับโจทก์หรือเป็นร้านเดียวกับโจทก์หรือเป็นสาขาของโจทก์อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางการค้าจากชื่อร้าน "เจ้าสาว" ของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิที่มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์และเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ขอให้บังคับจำเลยระงับการใช้คำว่า "เจ้าสาว" หรือ "เจ้าสาว บางลำพู" เป็นชื่อสถานประกอบพาณิชย์กิจของจำเลยอีกต่อไป และห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเลียนเครื่องหมายการค้า "เจ้าสาว" ของโจทก์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในลักษณะใด ๆ ทั้งห้ามมิให้จำเลยกระทำการใด ๆ เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า "เจ้าสาว" ของโจทก์ตลอดไป

จำเลยให้การว่า จำเลยใช้ชื่อร้านว่า "เจ้าสาว" เพื่อให้รู้ลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าและการประกอบกิจการของจำเลยเกี่ยวกับชุดวิวาห์จำเลยใช้คำว่า "เจ้าสาว" อย่างคำสามัญมิได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้า จำเลยใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริตไม่มีเจตนาลวงให้สาธารณชนสับสนหลงผิดว่าชุดวิวาห์ของจำเลยเป็นชุดวิวาห์ของโจทก์แต่อย่างใด จำเลยไม่เคยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "เจ้าสาว" มาก่อน

ไม่มีการกระทำใดที่มีลักษณะเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันจะถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยระงับการใช้คำว่า "เจ้าสาว" หรือ "เจ้าสาว บางลำภู" เป็นชื่อสถานประกอบพาณิชย์กิจของจำเลยอีกต่อไป และห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้า "เจ้าสาว" ของโจทก์หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตลอดไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความไม่ได้แย้งกันรับฟังได้เป็นยุติว่า เดิมนางอุไร เสาวพุทธเวช มารดาของนางสาวพรวิภา เสาวพุทธเวช กรรมการผู้จัดการบริษัท โจทก์ได้ประกอบกิจการร้านตัดเย็บเสื้อผ้าและจำหน่ายชุดวิวาห์ใช้ชื่อร้านว่า "ฮ่วยแซ" มานานประมาณ 40 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราช นางอุไรได้มอบกิจการร้านดังกล่าวให้แก่นางสาวพรวิภาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2533 โจทก์ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดใช้ชื่อว่า "บริษัทเจ้าสาว จำกัด" สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1113-1115 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามเอกสารหมาย จ.18 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2534 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "เจ้าสาว" มีอักษรโรมันประกอบอยู่ใต้คำดังกล่าวว่า "JAO-SAO" ใช้กับสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปชุดวิวาห์สำหรับสินค้าจำพวก 38

ทั้งจำพวก ตามหนังสือคู่มือรับจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.3 ส่วนจำเลยตั้งร้านใช้ชื่อว่า "เจ้าสาว" ตั้งอยู่เลขที่ 74-76 ถนนตะนาว แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าชุดวิวาห์ จำเลยจดทะเบียนพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 ระบุใช้ชื่อร้านว่า "เจ้าสาว บางลำพู" ตามสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์เอกสารหมาย ล.4 และคำขอจดทะเบียนพาณิชย์เอกสารหมายจ.4 ชื่อร้านของโจทก์และชื่อร้านของจำเลยปรากฏตามภาพถ่ายสภาพร้านหมาย จ.11 จ.13 กับ จ.14 และ จ.16 ร้านของโจทก์กับร้านของจำเลยรับจ้างตัดเย็บและจำหน่ายชุดวิวาห์ ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่าโจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้บังคับจำเลยระงับการใช้คำว่า "เจ้าสาว" ในการประกอบการค้าของจำเลยตามฟ้องได้เพียงใดหรือไม่เห็นว่า โจทก์ประกอบกิจการร้านตัดเย็บและจำหน่ายชุดวิวาห์โดยใช้ชื่อว่า "เจ้าสาว" ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2533 และต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2533 โจทก์ได้ประกอบกิจการดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงบัดนี้นางสาวพรวิภา เสาวพุทธสุขเวช กรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์เบิกความว่าเมื่อปี 2536 พยานได้ทราบจากญาติว่า มีร้านชื่อว่า "เจ้าสาว" ที่บางลำพู เมื่อนางสาวพรวิภาไปตรวจสอบพบว่ามีร้านชื่อดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่ 74-76 ถนนตะนาว แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการรับตัดเย็บชุดวิวาห์เช่นเดียวกับโจทก์ จากนั้นจึงได้ไปตรวจสอบที่สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์พบว่า จำเลยได้ขอจดทะเบียนพาณิชย์โดยใช้ชื่อในการประกอบพาณิชย์กิจว่า "ร้านเจ้าสาว บางลำพู" เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 โดยในคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ระบุว่าได้เริ่มประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2536 ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนพาณิชย์เอกสารหมาย จ.2 ซึ่งเอกสารคำขอจดทะเบียนดังกล่าวเป็นคำขอที่จำเลยยื่นต่อทางราชการ ที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อประกอบการค้าของจำเลยตั้งแต่ปี 2533 เป็นการใช้ชื่อก่อนโจทก์นั้น ขัดแย้งกับวันเริ่มประกอบกิจการ

ตามที่จำเลยระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ดังกล่าวจึงไม่น่าเชื่อเชื่อว่าร้านจำเลยเปิดดำเนินกิจการในปี 2536 อันเป็นวันภายหลังที่โจทก์ดำเนินกิจการประเภทเดียวกันแล้ว เมื่อโจทก์ใช้ชื่อว่า "เจ้าสาว" มานานจนมีชื่อเสียงคนรู้จักกันว่าร้านของโจทก์ตัดและจำหน่ายชุดวิวาห์มีคุณภาพดีและเป็นที่ยอมรับทั่วไปโจทก์จึงมีสิทธิใช้คำว่า "เจ้าสาว" เป็นชื่อของโจทก์และชื่อในการประกอบการค้ามาก่อนจำเลยและปรากฏว่าเมื่อปี 2534 โจทก์ได้รับการจดทะเบียนคำว่า "เจ้าสาว JAO-SAO" เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามเอกสารหมาย จ.3 ด้วยการที่จำเลยนำเอาชื่อคำว่า "เจ้าสาว" ไปใช้ประกอบกิจการค้าร้านตัดชุดวิวาห์เช่นเดียวกับโจทก์นั้น เมื่อพิจารณาภาพถ่ายร้านของโจทก์เปรียบเทียบกับร้านของจำเลยตามภาพถ่ายหมาย จ.7 ถึง จ.10 แล้ว เห็นได้ว่า ทั้งร้านของโจทก์และร้านของจำเลยต่างมีป้ายชื่อว่า "เจ้าสาว" ติดอยู่เหนือหน้าร้านเรียกขานชื่อเดียวกันและในตู้กระจกของร้านทั้งสองฝ่ายมีหุ่นสวมชุดวิวาห์ในท่ายืนและท่านั่งโชว์อยู่ แม้ตัวอักษรชื่อร้านของโจทก์เป็นสีแดง ส่วนตัวอักษรร้านของจำเลยเป็นอักษรลวดลายเล่นทางสีทอง แต่ลักษณะคล้ายลายมือเขียนเหมือนกัน เมื่อมองด้วยสายตาโดยทั่วไปแล้วเห็นว่า ชื่อคำว่า "เจ้าสาว" ที่ร้านของจำเลยมีลักษณะคล้ายคลึงกับชื่อร้านของโจทก์และการตกแต่งร้านก็คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ยังปรากฏว่า จำเลยขอจดทะเบียนพาณิชย์โดยใช้ชื่อว่า "ร้านเจ้าสาว บางลำพู" แต่ในชั้นแรกจำเลยก็หาได้ใช้ชื่อร้านว่า "เจ้าสาว บางลำพู" ตามที่จดทะเบียนไว้ไม่แต่กลับใช้ชื่อร้านว่า "เจ้าสาว" เพียงคำเดียวเท่านั้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายป้ายชื่อร้านของโจทก์ดังกล่าวแล้วเป็นข้อพิรุธแสดงให้เห็นว่าจำเลยน่าจะมีเจตนาใช้ชื่อ "เจ้าสาว" ให้คล้ายกับโจทก์และเมื่อฝ่ายโจทก์แจ้งห้ามจำเลยใช้ชื่อว่า "เจ้าสาว" จำเลยจึงได้เติมคำว่า "บางลำพู" ต่อจากชื่อ คำว่า "เจ้าสาว" ตามภาพถ่ายหมาย ล.8 ซึ่งคำว่า "บางลำพู" ที่เดิมภายหลังดังกล่าวก็ใช้ตัวอักษรขนาดเล็กและลักษณะตัวอักษรแตกต่างจากชื่อร้านคำว่า "เจ้าสาว" ที่ยังคงใช้อยู่เดิม และที่ถูงบรรจุสินค้าตลอดจนภาพโฆษณาชุดวิวาห์ของจำเลยในนิตยสารหลายฉบับตามเอกสารหมาย

ล.13 ถึง ล.18 จำเลยใช้คำว่า "เจ้าสาว" ลักษณะเดียวกับชื่อหน้าร้านของจำเลยดังกล่าว โดยบางแห่งมีอักษรคำว่า "บางลำภู" อยู่ใต้คำว่า "เจ้าสาว" บางแห่งก็ใช้คำว่า "บางลำภู" ต่อท้ายคำว่า "เจ้าสาว" แต่คำว่า "บางลำภู" จะเป็นอักษรตัวเล็กกว่าคำว่า "เจ้าสาว" อย่างเห็นได้ชัด บางแห่งคำว่า "บางลำภู" ก็อยู่ในวงเล็บ เป็นการแสดงว่าจำเลยยังคงใช้ชื่อคำว่า "เจ้าสาว" คล้ายของโจทก์เป็นส่วนที่เด่นเป็นสาระสำคัญ ประกอบกับคำว่า "บางลำภู" เป็นชื่อเรียกย่านการค้าที่ตั้งร้านของจำเลย จึงอาจทำให้เข้าใจได้ว่าคำว่า "บางลำภู" ที่จำเลยใช้เป็นส่วนประกอบย่อย ๆ ดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงสถานที่ตั้งร้านหรือเป็นลักษณะสาขาของร้าน "เจ้าสาว" อันเป็นเหตุให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าร้านของจำเลยคือร้านของโจทก์หรือเป็นสาขาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านของโจทก์ได้ ซึ่งข้อนี้นางสาววรพรรณ สุขเกตุ พยานโจทก์เบิกความว่าเมื่อปี 2536 นางสาววิภาพีสาวพยานจะแต่งงาน พยานจึงได้แนะนำนางสาววิภาให้ไปตัดชุดวิวาห์ที่ร้านของโจทก์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ต่อมาวันรุ่งขึ้นพยานกับนางสาววิภาเดินซื้อของชำร่วยที่ย่านบางลำภู พบเห็นร้านตัดชุดวิวาห์ชื่อว่า "เจ้าสาว" อยู่ที่นั่น พยานเข้าใจว่าเป็นสาขาร้าน "เจ้าสาว" ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของโจทก์เพราะป้ายชื่อร้านตลอดจนการจัดหน้าร้านคล้ายคลึงกับร้านของโจทก์ คำของพยานโจทก์ดังกล่าวสอดคล้องกับคำของนางสาวพรวิภากรรมการผู้จัดการบริษัทโจทก์ว่า มีลูกค้าของร้านโจทก์ซื้อนางสาววิภา กับนางสาววรพรรณมาถามพยานว่าโจทก์ได้เปิดร้านสาขาที่บางลำภูหรือไม่ เพราะพยานเห็นมีชื่อร้านซ้ำกัน 2 แห่ง ดังนี้แม้คำว่า "เจ้าสาว" จะเป็นคำสามัญก็ตาม แต่พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวมาข้างต้นย่อมบ่งชี้ว่าจำเลยมิได้ใช้ชื่อดังกล่าวโดยสุจริตโดยบังเอิญ หรือเป็นคนคิดประดิษฐ์คำดังกล่าวขึ้นเองดังที่อ้างแต่จำเลยเอาชื่อคำว่า "เจ้าสาว" มาใช้โดยจงใจให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า ร้านของจำเลยคือร้านของโจทก์หรือเป็นสาขาหรือเกี่ยวข้องกับร้านของโจทก์ การกระทำของจำเลยดังกล่าวย่อมทำให้โจทก์เสียหายเพราะโจทก์กับจำเลยดำเนินธุรกิจอย่างเดียวกันแม้มิได้อยู่ในทำเลและแวกเดียวกันแต่ก็อยู่ใน

กรุงเทพมหานครด้วยกันลูกค้าที่นิยมในชื่อเสียงของร้านโจทก์อาจเข้าใจผิดไปตัดเย็บหรือซื้อชุดวิวาห์จากร้านของจำเลยก็เป็นการแย่งลูกค้าของโจทก์ไปส่วนหนึ่ง และหากร้านจำเลยตัดเย็บชุดวิวาห์มีคุณภาพไม่ดีหรือประกอบกิจการไม่เป็นที่พอใจแก่ลูกค้าก็อาจกระทบต่อชื่อเสียงของร้านโจทก์ให้ต้องเสื่อมเสียไปด้วย ย่อมส่งผลต่อรายได้ของโจทก์ดังนั้น การกระทำของจำเลยในพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดสิทธิในการใช้นามที่ก่อให้เกิดเสียหายแก่โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 และเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 44 โจทก์จึงมีสิทธิขอให้จำเลยระงับการกระทำความดังกล่าวได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปตามที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์อ้างว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์ตั้งแต่ปี 2533 แสดงให้เห็นว่าโจทก์ทราบถึงเหตุแห่งการละเมิดตั้งแต่ปี 2533 แล้ว แต่โจทก์มิได้ดำเนินการฟ้องร้องภายใน 1 ปี คดีโจทก์ขาดอายุความนั้น เห็นว่าการที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยนำคำว่า "เจ้าสาว" ซึ่งเป็นชื่อและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ประกอบกิจการร้านจำหน่ายสินค้าของจำเลยโดยไม่มีสิทธิและเป็นการละเมิดต่อสิทธิของโจทก์นั้นทราบได้ที่จำเลยยังคงใช้คำดังกล่าวอยู่จนถึงวันฟ้อง การกระทำของจำเลยย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อเนื่องตลอดมา ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องให้จำเลยระงับการกระทำนั้นอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ได้ ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความดังที่จำเลยอ้าง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นทุกข้อ"

พิพากษายืน

(ธรรมนูญ โชคชัยพิทักษ์-สุเมธ อุปนิสากร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ